

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3040/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม

นาย ทวน จอม ทอง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 58

ป.วิ.อ. มาตรา 174

เมื่อจำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นว่า จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 280/2531 ของศาลชั้นต้น และเคยต้องโทษในคดีดังกล่าวตามฟ้องจริง ถือได้ว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยเคยต้องโทษแต่ศาล รอการลงโทษไว้ ศาลจึงบอกโทษจำคุกของจำเลยที่รอการลงโทษไว้เข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ได้ โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวอีก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 17, 69 และ 97 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 6, 10 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 และเพิ่มโทษของจำเลยกับบอกโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 280/2531 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 854/2530 และคดีหมายเลขแดงที่ 280/2531 ของศาลชั้นต้น เคย ต้องโทษและพ้นโทษในคดีดังกล่าวตามฟ้องจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 69 วรรคแรก จำคุก 6 เดือนเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 97 เป็นจำคุก 9 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน บวกโทษจำคุก 6 เดือน ที่ศาล ชั้นต้นรอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 280/2531 รวมจำคุก 12 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย แต่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาปัญหาข้อกฎหมายว่า แม้จำเลยจะยอมรับว่า จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นำโทษจำคุกมาบวกกับโทษ ของจำเลยในคดีนี้ก็เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบให้เห็นว่า จำเลยได้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวจริง จะถือเอาเหตุที่จำเลยยอมรับมาเป็นเหตุ บวกโทษจำคุกจำเลยไม่ได้ ปัญหาข้อนี้ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ตามคำฟ้องของ โจทก์อ้างมาด้วยว่า เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2531 จำเลยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำ คุก 6 เดือน แต่ให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ข้อหาเมียเสพติดให้โทษไว้ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ปราบฏตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 280/2531 ของศาล
ชั้นต้นจำเลยกลับมากกระทำผิดในคดีนี้อีกภายในกำหนดเวลาที่ศาลได้รื้อการลงโทษ
จำเลยไว้ ขอให้บอกโทษจำคุกจำเลยในคดีที่ศาลได้รื้อการลงโทษจำเลยเข้ากับโทษ
ของจำเลยในคดีนี้ เมื่อจำเลยแถลงรับข้อเท็จจริงไว้ตามรายงานกระบวนการพิจารณา
ของศาลชั้นต้น ฉบับลงวันที่ 8 ธันวาคม 2531 ว่า จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลย
ในคดีหมายเลขแดงที่ 280/2531 ของศาลชั้นต้นและเคยต้องโทษในคดีดังกล่าวตาม
ฟ้องจริง จึงถือได้ว่าจำเลยยอมรับข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยเคยต้อง
โทษแต่ศาลให้รื้อการลงโทษไว้ ศาลจึงบอกโทษจำคุกของจำเลยที่รื้อการลงโทษไว้
เข้ากับโทษของจำเลยในคดีนี้ได้โดยโจทก์ไม่จำเป็นต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบถึงข้อ
เท็จจริงดังกล่าวอีก..."

พิพากษายืน.

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ